

0001286-40.2016.8.26.0038

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... fevereiro de 2013).

Quanto ao crime de tráfico de drogas, irrelevante ao deslinde da causa a não demonstração de comercialização da droga no exato momento da prisão.

Isto porque, conforme previsto no artigo 33, "caput", a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0001286-40.2016.8.26.0038 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001286-40.2016.8.26.0038

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 530/2016 -

DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Limeira, 22/2016 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Limeira

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VAGNER OLIVEIRA BISPO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira.

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face dos acusados VAGNER OLIVEIRA BISPO, qualificado nos autos, para apurar a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, e no artigo 16, caput, da Lei nº 10.286/03.

Segundo a denúncia, no dia 1º de março de 2016, por volta das 17h30 min, na Rua Laurindo Fazanaro, nº 164, Jardim Morumbi, nesta cidade de Araras, o réu praticava tráfico de entorpecente, sendo que guardava e mantinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 21,87g (vinte e uma gramas e oitenta e sete centigramas) de droga conhecida como cocaína, em vinte e nove porções, acondicionadas em flaconetes, 17,53g (dezessete gramas e cinquenta e três centigramas) de droga conhecida como maconha, em oito porções, acondicionadas em papéletes, além de, 148,89g (cento e quarenta e oito gramas e oitenta e nove centigramas) de cocaína, em duas porções, em forma de pedra, para fins de tráfico.

Consta, ainda, que o réu guardava e mantinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 695,28 (seiscentos e noventa e cinco gramas e vinte e oito decigramas) de um pó branco, em uma porção acondicionada a uma sacola plástica, 32,75 (trinta e duas gramas e setena e cinco centigramas) de um pó branco, acondicionado em plástico preto, 1021,20kg, (um quilograma e vinte e uma grama e vinte centigramas) de um pó branco, acondicionado em plástico transparente.

Consta, por fim, que na mesma data, hora e local, o acusado possuía ilegalmente arma de fogo de uso restrito, sendo que guardava e mantinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 01 (um) revólver, Marca REXIO, número 174429, calibre 357 mm, 01 (uma) pistola, Marca LLAMA, Modelo IX-C, número 07040092896, calibre 45 mm, e 52 (cinquenta e dois) cartuchos, calibre 7.62 mm, 24 (vinte e quatro) cartuchos, calibre 38 mm, 74 (setenta e quatro) cartuchos, calibre 45 mm, 04 (quatro) carregadores, de pistola calibre 45 mm.

O réu foi notificado (fls.268) e apresentou defesa prévia (fls. 282/283).

A denúncia foi recebida em 14 de novembro de 2017 (fls.284/285) e o acusado foi citado (fls.317/319).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas de acusação (fls. 326 e 346), sendo o réu interrogado (fls. 361).

Foi declarada a nulidade do processo desde a oitiva da testemunha Ismael sem a requisição de Vagner, que estava preso (fls.436 e 448). A testemunha foi novamente inquirida (fls. 436), com novo interrogado réu (fls. 512).

Encerrada instrução, as partes apresentaram alegações finais (fls.516/524 e 527/532). O Ministério Público pediu a procedência nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição.

#### É O RELATÓRIO. PASSO A FUNDAMENTAR

Preliminarmente - Nulidade de provas (fls.527/528).

A busca e apreensão decorreu de decisão judicial devidamente fundamentada (autos nº 0001239-66.2016 - fls.48).

Referida decisão amparou-se em veemente elementos indiciários de que o réu, até então investigado, guardava armas e drogas. Mais tarde, em cumprimento à busca e apreensão domiciliar, tais indícios foram corroborados com a apreensão de drogas e arma de fogo (fls.05/47).

Ademais, ao tempo da decisão de busca e apreensão, o acusado ostentava vida pregressa reprovável, com condenação por roubo qualificado e tráfico de drogas (autos nº0000060-73.2011 e 0005438-78.2009 - fls.480/481), circunstância apta induzir que se dedicava a vida errante e a justificar o deferimento da medida judicial.

Assim sendo, refuto preliminar suscitada pela Defesa.

No mérito, procede a pretensão punitiva.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 28/31), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 32/47), laudo químico-toxicológico (fls. 167/170) e laudo de exame em armas de fogo e munições (fls.230/234), além das provas orais.

A autoria também está restou comprovada.

Interrogado em juízo, o réu disse que ostenta sérios problemas de saúde e que na época dos fatos passava por dificuldades financeiras, motivo pelo qual aceitou "guardar" os objetos ilícitos em sua residência. Consignou que tudo que foi apreendido estava em um baú trancado com um cadeado (estourado pela polícia na ocasião) e que ele desconhecia a existência das drogas ali guardadas, achava que lá havia apenas armas. Declarou que Saulo foi quem deixou o baú no local em troca de dinheiro (fls. 512).

O policial civil Alberto Rahal Neto afirmou que, à época dos fatos, estava investigando tráfico envolvendo ararenses, veio a saber que um tal de "Vaguinho" trabalhava para um traficante conhecido como "Presidente", escondendo os entorpecentes em sua casa. A testemunha realizou mandado de busca na casa do réu e localizou todos os entorpecentes, armas e munições dentro de um baú, sendo que os entorpecentes estavam, alguns devidamente embalados e outros ainda aguardando para serem embalados. Declarou que as drogas consistiam em maconha e cocaína e que o próprio réu mostrou aos policiais onde o referido baú se encontrava (fls. 323).

O policial civil Ismael Ferreira dos Santos declarou que, à época dos fatos, realizava investigação acerca de um traficante conhecido por "Presidente" e que chegaram ao nome do réu devido a interceptações telefônicas. Descobriu que o mesmo estava envolvido com o tráfico de entorpecentes e que, numa das interceptações, foi verificado que o réu estava cobrando o valor de um aluguel de imóvel ao "Presidente". Identificada a moradia do réu, o policial se dirigiu até lá munido do devido mandado de busca. O réu não ofereceu resistência e apresentou aos policiais um baú onde foram encontrados todos os entorpecentes, armas e munições. O réu confessou que todo o material localizado era dele, mas os policiais já sabiam que Vagner estava apenas servindo como guarda dos mesmos (fls. 513).

Essas são as provas dos autos

O conjunto probatório colacionado nos autos permite concluir pela procedência da pretensão punitiva estatal.

Através de interceptações telefônicas os policiais obtiveram conhecimento que um indivíduo conhecido por "Vaquinho", estaria guardando armas e drogas em sua residência, localizada na Rua Laurindo Fazanaro, nº 164, Bairro Jardim Morumbi, nesta cidade em favor de um conhecido traficante da região: "Presidente", o que ensejou a expedição do mandado de busca e apreensão que culminou nas apreensões em testilha.

Em cumprimento do mandado de busca na casa do réu lograram-se localizar todos os entorpecentes, armas e munições dentro de um baú, sendo que os entorpecentes estavam, alguns devidamente embalados e outros ainda aguardando para serem embalados.

Os policiais militares foram firmes e coesos ao narrarem em suas narrativas, visto que receberam informações no sentido de que os acusados estavam ocultando drogas e produtos de crime no endereço dos fatos, digiram-se para lá e efetuaram a abordagem de ambos na residência.

Nesse sentido, vale ressaltar, sobre os policiais, que nada lograriam ao imputar falsamente crime a pessoas inocentes, não havendo razão para se desconfiar da veracidade do que disseram em juízo, devidamente compromissados a dizer a verdade.

Ademais, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte) do mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor,

excluindo-se as hipóteses legais.

Assim, sob a perspectiva processual penal, André Estefam aduz que o “depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto”. (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55).

De fato, como servidores públicos, têm na prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, como ressalta Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro Ed. Malheiros 1995).

A característica da presunção de legitimidade significa partir-se da premissa de que os atos perpetrados por agentes do Estado tenham sido praticados em conformidade com as normas legais.

Sobre tal atributo, Maria Sylvia Di Pietro explica que “a presunção de veracidade diz respeito a fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 100).

Na mesma linha, Edilson Mougenot Bonfim, ao discorrer a respeito do valor probatório dos depoimentos policiais, conclui que “o depoimento harmônico e seguro prestado por policial não pode ser desconsiderado pela simples condição de ser policial a testemunha, pois seu ofício não o torna impedido ou suspeito”. (BONFIM, Edilson Mougenot. Código de Processo Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 472).

Conclui-se, com fulcro nos argumentos supra, pela validade dos depoimentos policiais no caso em apreço, eis que ausente qualquer causa suficiente e necessária para que se coloque em cheque a presunção relativa de veracidade acima delineada.

Não bastasse isso, a jurisprudência pátria é unânime ao admitir tais depoimentos como meio válido de prova em juízo. Vejamos:

“O simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas”(RT 732/622).

“O depoimento de policial é considerado como o de qualquer outro cidadão (RT 860/599), pois não estão impedidos de depor, nem se pode previamente suspeitar da veracidade de seus depoimentos. Sopesam-se como quaisquer outros; sujeitam-se aos obstáculos do impedimento e da suspeição, como quaisquer outros” (RT 736/625).

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado sem juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (STF, HC 73.518/SP, Primeira Turma, rel. Ministro Celso de Mello, DJ 18/10/1996).

Assim, a negativa de autoria foi frontalmente combatida pelos testemunhos dos servidores do Estado, que devem estes prevalecer à versão inverossímil dos denunciados.

Vejamos: "Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova". (TJSP, 9ª Câmara de Dir. Criminal, Apelaçãoº 0003339-74.2010.8.26.0144, da Comarca de Mogi-Mirim, de relatoria do Des. Souza Nery, em 21 de fevereiro de 2013).

Quanto ao crime de tráfico de drogas, irrelevante ao deslinde da causa a não demonstração de comercialização da droga no exato momento da prisão.

Isto porque, conforme previsto no artigo 33, "caput", a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito, na modalidade guardar entorpecentes para fins de tráfico.

Trata-se de tipo penal de ação múltipla ou conteúdo variado, também conhecido como tipo alternativo misto em que as condutas de trazer consigo, guardar, transportar etc. não exigem especial fim de agir.

"O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes" (TJRS, Ap.697.020.717, Câ., j. 30-4-1997, rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633).

Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito, restou demonstrado que o acusado possuía ilegalmente arma de fogo de uso restrito, guardando e mantendo em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, as armas e munições relacionadas no auto de exibição e apreensão.

E mais, o laudo o laudo pericial da arma de fogo (fls. 229/234) atesta que o objeto apreendido e submetido a perícia se trata de 01 (um) revólver, Marca REXIO, número 174429, calibre 357 mm, 01 (uma) pistola, Marca LLAMA, Modelo IX-C, número 07040092896, calibre 45 mm, e 52 (cinquenta e dois) cartuchos, calibre 7.62 mm, 24 (vinte e quatro) cartuchos, calibre 38 mm, 74 (setenta e quatro) cartuchos, calibre 45 mm, 04 (quatro) carregadores, de pistola calibre 45 mm.

Atestou, ainda, que referidas armas de fogo e munições poderiam ter sido eficazmente utilizada na realização de disparos.

Pois bem, no que tange ao crime de posse ou porte, a jurisprudência pátria é clara no sentido de que a consumação do delito se dá apenas com simples a posse ou porte de arma de fogo, independentemente das condições em que se encontra. Nesse sentido:

"Os delitos de possuir/portar armas de fogo, acessórios e munições, previstos na Lei 10.826/03, são de perigo abstrato e de mera conduta, prescindindo, à consumação, a demonstração do efetivo perigo ou lesão ao bem jurídico tutelado" (STJ, REsp 1.938.812/MG, Relator: Ministro Olindo Menezes, Data de Publicação: 25/06/2021).

"O crime de posse irregular de arma de fogo, classificado como de mera conduta, dispensa, para sua consumação, a ocorrência de resultado naturalístico. Dotada de perigo abstrato, a conduta de possuir arma de fogo em situação irregular, nada importando se desmuniçada, desmontada, estragada ou ineficiente para produzir disparos, revela-se lesiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal que a incrimina, revestindo-se, pois, de tipicidade penal" (TJ-MG, APR 10309130014256001, Relator: Ministro Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 31/01/2017).

Em qualquer hipótese, presume-se a potencialidade lesiva, bastando à tipificação da conduta o simples fato de o agente possuir a arma ou a munição de forma irregular. E na hipótese dos autos, a situação do acusado é ainda mais reprovável, pois junto às armas de fogo ele tinha consigo munição compatível e realizou disparo com a arma de fogo, daí porque presente o interesse estatal à repressão do delito praticado.

É o que basta para condenação.

A condenação, pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito, é de rigor.

Passo a dosar a pena

Primeira fase: O acusado ostenta maus antecedentes, com condenação definitiva por tráfico de drogas (autos nº 0005438-78.2009.8.26.0038 - fls.481). Assim, aumento a pena em 1/6.

Segunda fase: Verifica-se que o acusado é reincidente (autos nº 0000060-73.2011.8.26.0038 - fls.480). Assim, aumento a pena em 1/6.

Terceira fase: Inviável a aplicação do redutor do §4º, do art.33, da Lei de Drogas. Isso porque, o acusado é reincidente e ostenta maus antecedentes, conforme acima fundamentado. Como se sabe, mencionada condenação é apta a demonstrar reiteração criminosa, fato impeditivo de tal benesse legal, destinada exclusivamente aos pequenos traficantes e criminosos de "primeira viagem".

Nesse sentido:

"(...) A Terceira Seção desta Corte de Justiça tem entendido que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. Na espécie, as instâncias ordinárias consignaram que o acusado é possuidor de uma vasta ficha criminal e responde por outras ações de homicídios, roubo e porte ilegal de armas, existindo, ainda, prova nos autos de que este se dedica a atividades criminosas, fundamento idôneo e suficiente para obstar a concessão do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006." (STJ, 6ª. Turma, AgRg no AREsp 1243873 / PI, de relatoria do Min.Sebastião Reis Jr., DJe 02/08/2018).

"(...) A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem inclusive afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva." (STJ, 5ª. Turma, HC 438288 / RS, de relatoria do Min. Ribeiro Dantas, DJe. 15/06/2018).

Regime inicial. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado ante o montante de pena aplicada e da reincidência do condenado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para:

I-) CONDENAR o acusado VAGNER OLIVEIRA BISPO, já qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de

reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal.

II-) CONDENAR o acusado VAGNER OLIVEIRA BISPO, já qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 16, caput, da Lei nº 10.286/03, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 01 mês de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, no mínimo legal.

As penas acima fixadas deverão ser somadas em sede de execução criminal (art. 69, do CP).

Deverá ainda arcar com o pagamento de custas processuais com base no art. 804 do CPP, no de valor de 100 UFESPs, conforme estabelecido no §9º do art. 4º da Lei Estadual n. 11.608/03.

Providencie a Serventia as comunicações e anotações de praxe. Arbitro os honorários ao defensor dativo no máximo previsto para esta fase processual, expedindo-se a competente certidão.

Autorizo a destruição dos bens e a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas nos autos e, após o trânsito em julgado, das destinada à contraprova. Estando nos autos o laudo pericial da arma apreendida (fls.230/234), determino, desde já, o encaminhamento do armamento ao Comando do Exército para as devidas providências. Autorizo, por fim, a devolução do aparelho de telefonia celular apreendido, cabendo à autoridade policial providenciar o necessário, mediante posterior comunicação a este juízo. Não havendo pedido de restituição em 30 dias, autorizo a destruição do telefone. Providencie-se o necessário.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados, arquivando-se os autos.

P.R.I.

Araras, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA